

1501964-41.2021.8.26.0123

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Felipe Abraham de Camargo Jubram

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

ISMAEL WILLIAN ALMEIDA DO AMARAL, CPF 366.301.088-09

Vistos.

Trata-se de Ação Penal Pública incondicionada deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de ISMAEL WILLIAN ALMEIDA DO AMARAL, por suposta incursão na figura típica ...

PODER JUDICIÁRIO

SÃO PAULO

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPÃO BONITO

Processo nº:1501964-41.2021.8.26.0123

SENTENÇA

Processo nº:

1501964-41.2021.8.26.0123

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

ISMAEL WILLIAN ALMEIDA DO AMARAL, CPF 366.301.088-09

Vistos.

Trata-se de Ação Penal Pública incondicionada deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de ISMAEL WILLIAN ALMEIDA DO AMARAL, por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia narra que no dia 25 de abril de 2021, por volta de 23h40, na Rua Adão Fabiano de Almeida, nº 70, Jardim Vale Verde, nesta cidade e comarca, o acusado vendia, guardava e tinha em depósito drogas consistentes em doze porções de crack, com peso de 4,56g; e uma porção de maconha, pesando 2,7g, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Acompanhada do Inquérito Policial, a denúncia foi oferecida (fls. 57/59) e o acusado foi notificado (fls. 79) e ofereceu defesa preliminar (fls. 92/93).

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha e o acusado foi interrogado. Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela procedência da ação penal. A defesa do réu apresentou alegações finais, onde requereu a aplicação de benefícios penais.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência Policial (fls. 04/07), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 08/09), pelo Laudo de Constatação (fls. 17/22), pelo Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 62/70), além da prova oral produzida na fase inquisitiva e em juízo.

A autoria também é certa.

O acusado, em seu interrogatório judicial, confessou os fatos narrados na denúncia, informando que estava sob efeito de entorpecentes.

A testemunha Paulo Rafael de Matos, Policial Militar, narrou que estava em patrulhamento quando avistou Leandro pegando algo das mãos de Ismael através de um vão da grade do portão da casa do acusado. Nesse momento, desembarcaram da viatura e abordaram Leandro, ao passo que Ismael fugiu do local pelos telhados dos vizinhos, não sendo possível detê-lo. Na citada residência também mora a prima do acusado (Rosana), que franqueou a entrada dos policiais. Rosana indicou o local onde Ismael guardava drogas, sendo localizada uma sacola de plástico contendo em seu interior uma porção de maconha, uma pedra de crack, uma lamina de barbear, vários saquinhos plásticos usados comumente para embalar pedras de crack, e uma quantia de R\$ 16,00 (notas e moeda). Em busca pelo local, também encontraram uma embalagem de fio dental, na qual continha 10 pedras de crack devidamente embalada para a venda; Disse também que Leandro foi indagado sobre o ocorrido, ocasião em que revelou ser usuário de drogas e que tinha acabado de adquirir 04 pedras de crack de Ismael, pagando por elas R\$ 20,00. Por fim, informou que o acusado é conhecido nos policiais por prática de crime de tráfico de drogas, e inclusive já esteve preso por esse crime.

No mesmo sentido, o depoimento do Mario Juliano de Oliveira Takeshita, na seara policial (fl. 10).

Leandro José da Silva Costa, testemunha, confirmou que havia comprado quatro pedras de crack do acusado na data dos fatos.

Não é crível que o policial, urdisse sórdida e falsa incriminação a título de prejudicar gratuitamente o acusado. Assim sendo, suas palavras devem ser consideradas, não havendo motivos concretos para levantar suspeições, ainda mais quando a versão vem embasada nas demais provas encartadas nos autos.

Neste sentido, aliás, é farto o entendimento jurisprudencial:

Depoimento de policial. Presunção de idoneidade - TJSP: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não ofendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7).

Destarte, inviável a absolvição do réu ou a desclassificação para o crime de porte

para uso pessoal, pois os depoimentos uníssomos dos policiais e da testemunha Leandro, a variedade de drogas encontradas, a forma de acondicionamento, a apreensão dos petrechos para divisão (lâminas) e fracionamento (pacotes de "sacolés"), e as imagens contidas no celular do acusado (nas quais se visualiza uma espécie de pacote em cima de uma balança de precisão e notas de dinheiro fracionadas - fls. 122/126), são circunstâncias que corroboram a narcotraficância.

Outrossim, não visualizo os requisitos da causa de diminuição de pena prevista art. 33, parágrafo 4º, da epigrafada Lei de Drogas, diante da reincidência do acusado (fls. 88).

Em síntese, presentes provas robustas e coesas provas acerca da materialidade e da autoria do fato narrado na denúncia, a procedência do pleito ministerial é medida de rigor.

Passo à fixação da pena, na forma do art. 68 do Código Penal.

DA FIXAÇÃO DA PENA

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, bem como ao enunciado da súmula 444 do STJ, para o delito capitulado no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, considero como circunstâncias judiciais negativas a natureza de um dos entorpecentes apreendidos ("crack") e os maus antecedentes (Processo nº 0004955-16.2011.8.26.0123 - 1º Vara de Capão Bonito - fls. 88), razão pela qual fixo a pena base 1/5 acima do mínimo legal. O valor unitário do dia-multa é fixado em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legislativo.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, pois a confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, a teor da Súmula 545 do STJ, além de que o réu é reincidente específico (Proc. nº 0010211-08.2009.8.26.0123 - 1º Vara de Capão Bonito - fls. 88), motivo pelo qual agravo a pena em 1/4, perfazendo 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Considerando os maus antecedentes e a reincidência do acusado, o regime prisional deve ser o fechado, porque inaplicável a Súmula nº 269 do STJ.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR ISMAEL WILLIAN ALMEIDA DO AMARAL, qualificado nos autos, por incursão ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, com valor fixado no mínimo legal.

O acusado poderá apelar em liberdade, pois respondeu ao processo nesta condição.

Decreto a perda, em favor da União, de todos os bens e valores apreendidos nestes autos, que deverão ser revertidos diretamente ao FUNAD, conforme dispõe o art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06, eis que demonstrada, à saciedade, suas utilizações para a prática de crimes, nos termos da fundamentação desta sentença.

Arbitro os honorários do(s) defensor(s) nomeado(s) no valor máximo previsto na tabela do convênio DPE/OAB-SP. Expeça-se certidão

Transitada em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento. Custas na forma da

lei, observado o disposto no art. 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/03.

P.I.C.

Capão Bonito, 23 de março de 2022.

FELIPE ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA